



Rechtsgeschichte

I. Territorialstaat und Absolutismus

- I. Die Reformation
- II. Konfessionalisierung von Recht und Verfassung
- III. Gewaltexzesse um 1600
- IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaftsordnungen
- V. Bilanz

I. Die Reformation (1)

- Begriff: Reformation
 - *reformare*: Wiederherstellen
 - Kennzeichnung der Zielsetzungen der sog. *Reformatoren*: Im Ausgangspunkt „Wiederherstellung“ des Glaubens und der Theologie
- Radikale Kritik Martin Luthers – beginnend 1517 („95 Thesen“) am Papsttum, aber auch der Amtskirche:
 - *Unmittelbare* Beziehung zwischen Gott und dem glaubenden Menschen
 - Keine Mittlerfunktion der Kirche, denn Verwaltung göttlicher Gnade durch irdische Institution unmöglich

I. Die Reformation (2)

- Individueller Zugang jedes Gläubigen zu göttlicher Liebe und Gnade möglich
- Autorität allein der Bibel (statt allein der Kirche) *sola scriptura*
- Radikale Kritik auch und gerade am «papistischen» Kirchenrecht
- Exkommunikation Luthers (1520) und vor allem Reichsacht (auch seiner Anhänger) 1521 („Wormser Edikt“)
- Aber: Trotzdem Verbreitung von Luthers Lehren im Reich und anderen Ländern

I. Die Reformation (3)

Das Beispiel Zürich

- Ulrich Zwingli (1484-1531), seit 1519 am Grossmünster, zieht 1522/1523 den Rat auf seine Seite
- 1523: Rat folgt aufgrund öffentlicher Disputation Zwinglis Lehren, Übergang zum Protestantismus
- In der Konsequenz
 - Entfernung von Kirchenbildern und Kirchenmusik
 - Etablierung einer rigorosen Sozialkontrolle
 - Säkularisierung kirchlichen Vermögens und Übergang auf Stadt
- 1531: Scheitern des Zürcher Versuchs, Reformation gewaltsam in der Eidgenossenschaft einzuführen

II. Konfessionalisierung von Recht und Herrschaft (1)

- *These:* Infolge der Reformation (und Gegenreformation) kommt es zu einem verfassungsgeschichtlichen Modernisierungsschub:
 - Ersetzung der oft fragmentierten Gesellschaftsstrukturen des Mittelalters durch eine neuartige, institutionell und räumlich organisierte Sozialkontrolle,
 - und zwar sowohl in protestant. wie auch in katholischen Territorien
- Protestantische Territorien und Städte insb. ohne katholische Kirchenverfassung und damit mit Notwendigkeit zur Etablierung neuer kirchlicher Strukturen,
- diese führen zu Herrschaftszuwachs weltlicher Gewalt

II. Konfessionalisierung von Recht und Herrschaft (2)

- *Das Beispiel Zürich:* Steuerung der Reformation durch den Rat
 - 1525: Errichtung des Ehegerichts
 - Ehesachen (Ehebruch, Polygamie, Ehehindernisse)
 - Seit 1526: „Hurerei“ – Ehegericht wird zur Instanz der Sozialdisziplinierung
 - Appellation: Rat (mit zugleich auch weltlicher Strafbefugnis)
 - Ehegericht wird zum Vorbild für andere Städte
 - 1528: Errichtung der Kirchensynode (getragen von Rat und Kirche)
 - Säkularisation des Klosterguts
 - Verwaltung durch städtischen „Obmann“
 - Zufluss der Gelder in städtische Kassen
 - Besoldung der Pfarrer aus städtischen Mitteln

II. Konfessionalisierung von Recht und Herrschaft (3)

- Verbindung dieser Tendenzen mit dem Gedanken der *Policey*
 - Herkunft aus der aristotelischen Lehre der *politeia*, die im 16. Jahrhundert auf breiter Front rezipiert wird (*Polizeiwissenschaft*)
 - Leitziel: Ordnung des gesamten Gemeinwesens im Interesse des *gemeinen Besten* (bisweilen mit auch konfessioneller Konnotation: *gottesfürchtiges Leben* der Untertanen)
- Beeinflussung auch des Herrscherideals (Herrscher als *Landesvater*)

II. Konfessionalisierung von Recht und Herrschaft (4)

- Entstehung von *Polizeiordnungen* (oft auch *Sittenmandate*, etwa Zürich 1530, 1698) mit umfassendem Regelungsanspruch

- Wirtschaft
- Sozialleben etwa durch
 - Luxusverbote
 - Kleiderordnungen

... das die Mandaten so ... wider unmaß und laster ußgangen, vil an den Cantzlen angezogen werdind... damit das volck zuo zucht, frien und gehorsamme ermanet der lasteren nit nun (sic) der vorcht halben, sondern ouch von liebe Gottes waegen abstande (ed. Campi, Wälchli, 2011, Nr. 59, hier S. 135).

- *Das Beispiel Zürich: 1532 – Pfarr- und Synodenordnung*
- Konsequenz
 - Ausweitung obrigkeitlicher Herrschaftsintensität und *Sozialdisziplinierung* der Herrschaftsunterworfenen
 - Ausweitung der sog. *Gebotsgewalt* des Herrschers faktisch zur Gesetzgebungsgewalt
 - Vorstufen zu späteren absolutistischen Herrschaftsformen

II. Konfessionalisierung von Recht und Herrschaft (5)

- *Beachte*: Entsprechungen der landesherrlichen Normsetzungsgewalt in sog. *Reformationen* (= damit hier gemeint: Fortschreibungen und Korrekturen von Landesrecht, Beispiel: Kursächsische Konstitutionen 1572)
- Gerade der Fall Zürichs zeigt damit exemplarisch
 - Landesherrliche oder städtische Obrigkeit zentral für Reformation
 - Konfessionelle Ausrichtung beeinflusst Normbildung
 - Konfessionelle Gegensätze bergen Konfliktpotential
 - Verstärkung des Zugriffs auf die Herrschaftsunterworfenen
- Diese «Konfessionalisierung» von Herrschaft und Recht prägt insb. die Zeit bis 1648.

III. Gewaltexzesse um 1600 (1)

- Gewaltexzesse vor allem auch im Zuge der *Konfessionskriege* allgegenwärtig:
- Konfessionelle Gegensätze werden im 16. und 17. Jahrhundert in ganz Europa zu Auslösern oder doch Anlässen gewalttätiger Konflikte
 - Auseinandersetzungen um die Hugenotten in Frankreich mit Höhepunkten in Bartholomäusnacht 1572 und Ermordung Heinrichs IV. von Frankreich 1610
 - Auseinandersetzungen zwischen Anglikanern, Puritanern und Katholiken im England des 17. Jahrhunderts
 - Konflikt zwischen protestantischen Landständen und katholischer Herrschaft in Böhmen 1618/1619 mündet in kriegerische Auseinandersetzung in Mitteleuropa bis 1648
 - 5-6 Mio Tote

III. Gewaltexzesse um 1600 (2)

Forts.:

- Spannungsverhältnis zwischen katholischen und reformierten Ständen in der Eidgenossenschaft (mit kriegerischen Konflikten in den Villmerger Kriegen, 1656 und 1712)
- Konsequenz insbesondere:
 - Massive, kollektive Erfahrungen von kriegerischer Gewalt in Europa – gerade auch bei Zivilbevölkerung
 - Delegitimierung von Religion als Grundlage von Herrschaft
 - Neubestimmung der Funktion von Recht: Sicherung auch und gerade des *religiösen Friedens*

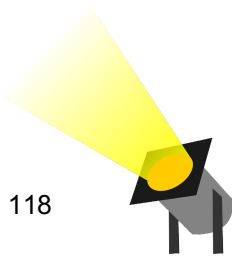
IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaft (1)

- *Absolutismus*
 - Kunstwort aus der Literatur des 19. Jahrhunderts
 - Begriffskern: *absolvere* – lösen
- **Inhalte** absolutistischer Herrschaft
 - Unabhängigkeit des Landesherrn von ständischer Mitwirkung
 - Umfassende Herrschaftsbefugnis in Normsetzung, Verwaltung, Rechtsprechung
 - Zentrum des Staates
 - Hof des Herrschers
 - Kabinett des Herrschers
 - Wirtschaft des Landes wird strikt dem Staatsinteresse (= dem Ziel steigender Einnahmen) untergeordnet: *Merkantilismus* (Jean Baptiste Colbert, 1619-1683)

IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaft (2)

- **Grundlage herrscherlicher Macht:** Administration
 - Beamte als neuer Typus des vom Herrscher eingesetzten und von ihm alimentierten Staatsdieners, jederzeit absetzbar
 - Ausbau des Beamtenapparates nicht nur auf zentraler, sondern auch auf regionaler Ebene
 - Aufbau einer funktionsfähigen Finanz- und Steuerverwaltung (Verbrauchssteuern als zentrale Grundlage steigender Staatseinnahmen)
 - Stehendes Heer
 - Einbindung des Adels in den Hof und in die Verwaltung (sozialer Herrschaftskompromiss zwischen Herrscher und Adel: Insbesondere Grundherrschaftsrechte und Privilegien werden garantiert, Adel im Gegenzug loyal gegenüber Herrscher)

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)



IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaft (3)

- **Entstehungsbedingungen** absolutistischer Herrschaft
 - Aufstieg der *Obrigkeit* seit der Reformation (Polizeiordnungen, Sozialdisziplinierung)
 - *Konfessionskriege* lassen Sehnsucht nach starker Herrschaft wachsen
- **Konsequenzen** insb.
 - Verdrängung der Stände von der Teilhabe an der zentralstaatlichen Herrschaft
 - Umfassende Normsetzungsbefugnis des Herrschers und weiträumige Gesetzgebung
 - Monopolisierung richterlicher Gewalt beim Herrscher mit starker Zentralisierung

IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaft (4)

- Neuartige **Herrschaftstheorien** spiegeln teilweise diese Änderungen der Herrschaftspraxis wider, bilden teilweise aber auch praxisferne Entwürfe des Staats- und Rechtsdenkens
- Dabei Neubestimmung der *Legitimation* hoheitlicher Herrschaft
 - Im Zeichen konfessioneller Bürgerkriege wendet sich politisches Denken von christlichen Legitimationsmustern ab
 - Staatlichkeit wird zurückgeführt auf *menschlichen* Staatsgründungsakt: Vertrag
 - In den Vordergrund rückt neue Funktion des Staates: Garant von (innerer) Sicherheit
- sowie Neubestimmung der *Reichweite* von hoheitlicher Herrschaft
 - Ausweitung herrscherlicher Kompetenzen
 - Omnipotenter Staat – und später seine Grenzen – wird zum zentralen Thema

IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaft (5)

Beispiel Jean Bodin:

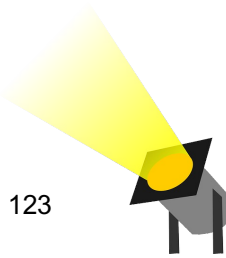
- Jean Bodin (1529-1596),
Six livres de la République
(1577/lat. 1586)
 - Entfaltung des
Gedankens der
Souveränität
 - Umfassende höchste
Herrschaftsmacht
 - Voraussetzung für
Staatlichkeit

IV. Grundlagen absolutistischer Herrschaft (6)

Beispiel Thomas Hobbes:

- Thomas Hobbes (1588-1679),
1651: Leviathan
- Prägung durch den
konfessionellen Bürgerkrieg in
England
- Zentrale Thesen
 - Begründung von Herrschaft
durch einen Vertrag (nicht:
göttliche Herrschaft)
 - Geradezu unbegrenzte
Herrschaft des Souveräns
 - Grundlage: Absorptive
Staatslehre
 - Identität von Herrschern
und Beherrschten lässt
keinen Raum für
Individualrechte

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)



V. Bilanz: Recht im Staat der Frühen Neuzeit

- Recht wird zu immer freier fungiblen Ressource von Herrschaft, früherer Rechtspluralismus (*erinnere oben H.IV.*) verengt sich zusehends
- Absolutismus stellt das dominante Herrschaftsmodell in Europa. Aber nicht ausschliesslich: Gegenkräfte entstehen insbesondere
 - im Model der parlamentarischen Monarchie England (erst Abschaffung der Monarchie 1649, seit *Glorious Revolution* von 1688 sog. *King-in-parliament*)
 - mit den nichtmonarchischen Gemeinwesen
 - Niederlande als *Republik der Sieben Vereinigten Provinzen* 1581-1795 (oligarchische Herrschaftsordnung ohne formellen König)
 - Alte Eidgenossenschaft im 17. und 18. Jh.: loser Staatenbund mit einzelnen demokratischen Elementen (insb. in den Landsgemeinden), zugleich etlichen quasiaristokratischen Strukturen (in vielen Stadtorten)
- Gegenkräfte auch im sukzessiven Ausbau der Lehren zu den *leges fundamentales* erkennbar (*erinnere oben E.III.3*)